

SEMINARIO DE POSGRADO • DERECHO PROCESAL LABORAL

El Proceso Monitorio del Trabajo y la Seguridad Social

Ley 2452 de 2025 — Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social

Artículos 286 a 291

Análisis dogmático, procesal y crítico del nuevo proceso especial de recaudo laboral

Naturaleza y procedencia del proceso monitorio

- **Proceso especial de tutela sumaria del crédito laboral y de seguridad social documentado.**
 - Objeto: el pago de una obligación determinada y exigible.
 - Origen: relación de trabajo o de la seguridad social, cualquiera sea su naturaleza (amplitud subjetiva deliberada).
- **Presupuesto de cuantía: tope estricto e improrrogable de 20 SMLMV.**
 - Formas de presentación: virtual o verbal (parágrafo, Art. 286).
 - Remisión funcional: en ambos casos rigen los requisitos del Art. 287.
- **Naturaleza mixta declarativa-ejecutiva: no exige título ejecutivo previo (Art. 267), pero desemboca directamente en ejecución (Art. 291).**

TOPE DE CUANTÍA

≤ 20 SMLMV

Umbral objetivo de acceso a la vía monitoria

DOS VÍAS DE ACCESO

- Virtual
- Verbal

Ambas exigen, sin excepción, los requisitos del Art. 287

Requisitos de la demanda y cargas documentales

- **Nueve numerales: no son enumerativos indiferentes, sino una arquitectura de tres niveles de exigencia.**
- **Precisión sustancial (num. 6): hechos determinados, clasificados y numerados, con origen de la deuda, monto exacto y componentes.**
- **Cláusula de no reciprocidad (num. 7): manifestación expresa de que el pago NO depende del cumplimiento de una contraprestación del acreedor.**
- **Carga probatoria anticipada (num. 8): pruebas propias y las previstas para la eventual oposición del demandado.**
- **Carga documental reforzada: aportar los documentos que se tengan en poder.**
 - Si no se tienen: señalar dónde están, o manifestación jurada tácita de inexistencia de soportes (se entiende prestada con la sola presentación de la demanda).

FORMALES

Núm. 1-4: juez, partes, domicilio y apoderado

SUSTANCIALES

Núm. 5-7: pretensión, hechos y no reciprocidad

PROBATORIOS

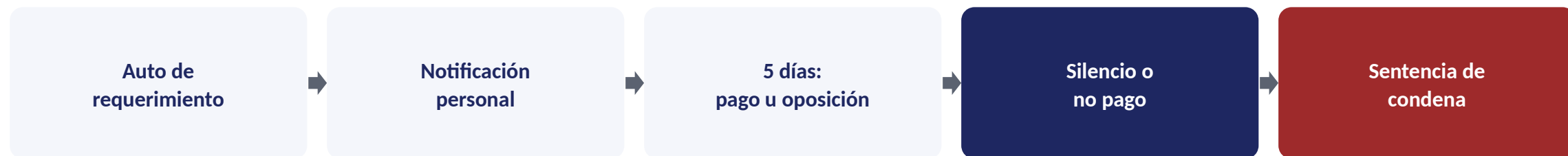
Núm. 8: pruebas propias y de contingencia

DOCUMENTALES

Deber de aporte o juramento tácito de ausencia

El auto de requerimiento de pago

- **Filtro previo:** el juez solo libra el requerimiento si la demanda cumple el Art. 287.
- Plazo perentorio de cinco (5) días: pagar la obligación, o exponer en la contestación las razones concretas de la negativa (total o parcial).
- **Irrecurribilidad absoluta:** el auto no admite recurso alguno — ni reposición ni apelación.
- Notificación personal obligatoria al deudor — presupuesto de validez de todo el trámite subsiguiente.



El auto contiene la advertencia conminatoria: de no pagarse ni justificarse la renuencia, se dictará sentencia condenatoria por la suma reclamada más los intereses causados hasta el cumplimiento total. Si el deudor paga íntegramente, el proceso termina por pago.

La contestación y el bloqueo de trámites dilatorios

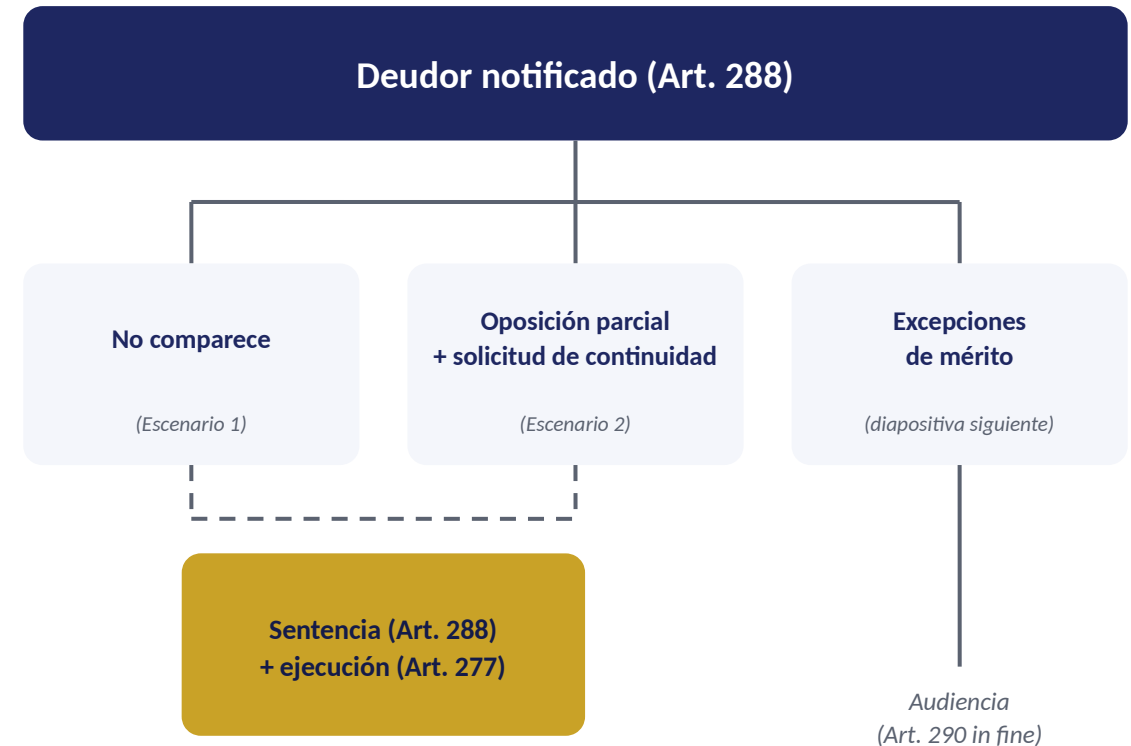
- **Contenido exigido (numerales 1-3):**
 - Identificación del deudor, domicilio y apoderado.
 - Pronunciamiento expreso sobre las razones concretas de la negativa total o parcial.
 - Petición individualizada y concreta de los medios de prueba de la oposición.
- **El párrafo: una batería deliberada de exclusiones procesales.**
- Su función sistemática: impedir que el deudor use incidentes clásicos de dilación para erosionar la celeridad que es la razón de ser del monitorio.

PARÁGRAFO — NO PROCEDE

- × Intervención de terceros
- × Excepciones previas
- × Demanda de reconvencción
- × Emplazamiento del demandado
- × Curador ad litem
- × Apelación de la sentencia
- × Grado jurisdiccional de consulta

Bifurcación procesal según la conducta del deudor

- El Art. 290 organiza la respuesta procesal en tres escenarios según el comportamiento del deudor notificado.
- Este bloque cubre los dos primeros — el tercero (excepciones de mérito) se desarrolla en la diapositiva siguiente.
- **Escenario 1 — Incomparecencia:**
 - El deudor notificado no comparece dentro del término.
 - Consecuencia: se dicta la sentencia del Art. 288 y se prosigue la ejecución conforme al Art. 277.
- **Escenario 2 — Oposición parcial con solicitud de continuidad:**
 - El deudor se opone solo a una parte de la obligación.
 - Si el demandante lo solicita, se dicta la misma sentencia por la parte no objetada.



Oposición con excepciones de mérito y audiencia

- Escenario 3: el deudor contesta proponiendo excepciones de mérito dentro de los cinco (5) días, aportando las pruebas de su oposición.
- Vencido el término, el juez señala fecha de audiencia dentro de los cinco (5) días siguientes.
- **Parágrafo: solo prosigue la ejecución del Art. 273 si en la audiencia se advierte confesión del deudor demandado — cláusula de cierre que suscita controversia interpretativa.**



Fase de ejecución, medidas cautelares y remate

- Presupuesto único: sentencia proferida a favor del acreedor, en cualquiera de los tres escenarios del Art. 290.
- Medidas cautelares: remisión expresa al Art. 315 CPTSS (medidas cautelares en procesos declarativos).
- **Tensión textual: el Art. 291 habla de cautelares posteriores a la sentencia — ¿excluye ello cautelares innominadas previas bajo la doctrina de C-043 de 2021?**
- Remate de bienes: remisión al Art. 278 y siguientes (liquidación, avalúo, cartelera electrónica, diligencia y aprobación del remate).
- **Diseño sistemático: el monitorio no crea un aparato ejecutivo propio; converge en la maquinaria ya estudiada del proceso ejecutivo.**

Sentencia a favor del acreedor

Medidas cautelares (Art. 315)

Liquidación y avalúo (Art. 278-279)

Remate de bienes (Art. 280-284)